

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2508/2533

นางอิมจิตต์ สุนทรานุสรณ์

โจทก์

เทศบาลเมืองชลบุรี

จำเลย

นางอิมจิตต์ สุนทรานุสรณ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 187)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยถอนหนังสือของจำเลยที่ ชบ.5204/37ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2527 เรื่อง การระวางแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินซึ่งมีถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเสียทั้งสิ้น หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามฟ้องให้ โจทก์ทันที ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินตามฟ้องอีกต่อไป จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์และบริวารออกไปจากที่พิพาท พร้อมทั้งรื้อถอนรั้วลวดหนามออกไปด้วย ห้ามโจทก์และบริวาร เข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 176,175)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 152)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ